

LEI Nº 2.889/1956 (GENOCÍDIO)

- Raphael Lemkin, refugiado judeu que fugiu da Polônia, após perder quarenta e nove parentes nos campos de concentração, publicou o livro *Axis Rule in Occupied Europe* (1944), no qual, fazendo um paralelo com homicídio, combinou o prefixo “Genos (grego) = raça” com o sufixo “cidio, coedere (expressão latina) = matar” para cunhar o termo “genocídio”.
- Genocídio: uma negação do direito à vida de grupos humanos inteiros, tal como o homicídio é a negação do direito de viver do indivíduo.
- É um mandado de criminalização imposto pela Convenção para a Prevenção e Repressão do Crime de Genocídio – entrou em vigor em 12 de janeiro de 1951 e, em maio de 1952, o então Presidente Getúlio Vargas promulgou o Decreto n. 30.822, que normatizou sua aplicação no ordenamento jurídico brasileiro.
- Dando cumprimento à obrigação expressa no artigo V da referida Convenção, o Congresso Nacional decretou, e o Presidente Juscelino Kubitschek sancionou, em 1º de outubro de 1956, a Lei n. 2.889, que define e pune o crime de genocídio (art. 1º), bem como a associação (art. 2º) e a incitação (art. 3º).
- Estatuto de Roma aprovado pelo Decreto Legislativo n. 112/2002 e promulgado pelo Decreto n. 4388/2002 instituiu e conferiu competência ao Tribunal Penal Internacional para julgar subsidiariamente o crime de genocídio quando houver omissão da jurisdição interna dos países.

Crime de Genocídio

- É crime comum.
 - Podem ser praticados por qualquer pessoa. Há causas de aumento em algumas situações específicas, por autores do fato específicos.
- Todos são dolosos.
 - Não adianta em imperícia, negligência e imprudência. Todas as condutas são dolosas.
- Não é concedido asilo para quem tenha cometido crime de genocídio.
- É crime hediondo (art. 1º, parágrafo único, I, Lei n. 8.072/1990).
 - Todas as consequências do reconhecimento de crimes hediondos são aplicáveis ao crime de genocídio.
- Protege bens jurídicos coletivos e transindividuais. Ressalta-se que o crime de genocídio pode também ofender bens jurídicos individuais, como o direito à vida, à integridade física ou mental etc. (STF)
 - Pode haver concurso de crime.



5m

- Como há concurso de crimes, tutela-se, além de bens jurídicos coletivos, com relação específica ao crime de genocídio. No mesmo contexto, pode haver os demais crimes. Assim, também se tutela direitos individuais a essas determinadas pessoas mortas, lesionadas etc.
- Aplica-se o princípio da extraterritorialidade, conforme art. 7º, do CP, pelo qual determinados crimes estão sujeitos à lei brasileira, mesmo tendo sido praticados no estrangeiro, dentre os quais está o crime de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil (art. 7º, I, d, CP), ainda que tenha sido absolvido ou condenado por outro país, em clara exceção ao princípio do *non bis in idem*.



Concurso de crimes:

Quando um sujeito atenta contra bens jurídicos personalíssimos de vários indivíduos, com a intenção de destruir o grupo ao qual pertencem, comete-se um delito de genocídio e, ao mesmo tempo, os respectivos delitos de homicídio, lesão corporal, aborto sem consentimento da gestante, e assim por diante, uma vez que são resultantes de desígnios autônomos.

Exemplo:

O agente que matar dez integrantes de tribo indígena, com a intenção de destruir o grupo étnico, deverá responder pelos crimes de genocídio e de homicídios?

Obs.: | havia intenção de destruir o grupo de indivíduos.

Deve-se reconhecer o concurso formal entre o delito de genocídio (uma vez) e dez homicídios (em continuidade delitiva), submetendo-se à regra do concurso formal próprio (art. 70, do CP).

Obs.: | poderiam ser outros crimes, como lesão corporal, aborto sem consentimento, dentre outras previsões do art. 1º.

Quando há, no mesmo contexto, morte de 10 integrantes de uma tribo indígena, com intenção de destruí-la, não se pode falar de múltiplos crimes de genocídio, ou seja, não são 10 genocídios, mas 1 genocídio, pois o agente tentou, com várias mortes, destruir a tribo indígena. Houve 10 homicídios, isto é, 10 mortes contra os integrantes da tribo.

Entre o genocídio e os homicídios, há um concurso formal próprio, pois, mediante uma ação, ele matou, mas também tinha intenção (dolo específico) de destruir a tribo indígena. Sendo assim, identifica-se como um concurso formal do genocídio com os homicídios; nestes, como são 10 homicídios não praticados mediante uma só ação, há várias condutas com as mesmas circunstâncias (tempo, lugar, execução etc.). Assim, há 10 homicídios em continuidade delitiva e, entre o crime de genocídio e homicídios, há o concurso formal.



- Competência:
 - Justiça Estadual: regra;
 - Justiça Federal: direitos indígenas (art. 109, XI, CF);
 - Tribunal do Júri: crimes dolosos contra a vida (art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal).

Pode haver ainda a aplicação de um incidente de deslocamento (Constituição Federal), segundo a competência do STJ, no que tange ao incidente do deslocamento da Justiça Estadual para Justiça Federal. Mesmo que esteja, por exemplo, no Tribunal do Júri em uma esfera estadual, mas mesmo assim não esteja no art. 109, expressamente, pode ser que, diante da natureza, visto que se trata de um crime contra humanidade (genocídio), o Procurador-Geral da República suscite, perante o STJ, o incidente de deslocamento para a Justiça Federal.

- Havendo grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República poderá suscitar, perante o STJ, o incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal, nos moldes do inciso V-A e § 5º, do art. 109, da Constituição Federal/1988.

Art. 1º Quem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso, como tal: (*Vide Lei n. 7.960, de 1989*)

Obs.: nas questões de concurso, geralmente, tenta-se incluir outras ações voltadas contra outros grupos não mencionados expressamente no art. 1º.

- Não há genocídio quando a ação é voltada a pessoas identificadas por outras características (classe social, ideologia política, orientação sexual etc.).
- A legislação brasileira também não criminalizou o “genocídio cultural” (prática que visa à destruição de idioma, religião ou cultura de determinado grupo).
- É consumado mesmo quando atingir apenas um membro do grupo.
- Trata-se da intenção; exemplo: o agente tinha a intenção de matar diversas pessoas, mas só conseguiu atingir um membro da tribo indígena. Ele pretendia destruir o grupo étnico-indígena; assim, ele ainda consumou o crime de genocídio.

Art. 1º Quem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou religioso, como tal: (*Vide Lei n. 7.960, de 1989*)

- a) matar membros do grupo;
- b) causar lesão grave à integridade física ou mental de membros do grupo;
- c) submeter intencionalmente o grupo a condições de existência capazes de ocasionar-lhe a destruição física total ou parcial;
- d) adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo;
- e) efetuar a transferência forçada de crianças do grupo para outro grupo;



Será punido:

Com as penas do art. 121, § 2º, do Código Penal, no caso da letra a;

Com as penas do art. 129, § 2º, no caso da letra b;

Com as penas do art. 270, no caso da letra c;

Com as penas do art. 125, no caso da letra d;

Com as penas do art. 148, no caso da letra e;

- **Há a conduta** – intenção de destruir, no todo ou em parte, a tribo indígena, matando, lesando gravemente ou submetendo intencionalmente a condições de existência capazes de destruir os membros (física, total ou parcialmente), além da intenção de adotar medidas para impedir nascimentos ou efetuando a transferência das crianças da tribo indígena para outro grupo.
- Há o preceito primário, mas é necessário verificar a natureza e a quantidade da pena aplicada para cada uma dessas condutas. Desse modo, é preciso complementar o preceito secundário.

RELEMBRANDO



Legislação extravagante – Lei de Drogas – há uma norma penal em branco, mas que serve para complementar o preceito primário.

Exemplo: no tráfico de drogas, há a pena de reclusão de 5 a 15 anos. Embora exista preceito secundário no crime de tráfico de drogas, é necessário saber quais as substâncias entorpecentes nos verbos que estão em desacordo com a lei.

NORMA PENAL EM BRANCO AO REVÉS, AO AVESSO, INVERTIDA, INVERSA OU SECUNDARIAMENTE REMETIDA

São aquelas em que é necessário o complemento em sua sanção (preceito secundário), e não no conteúdo proibitivo (preceito primário), como ocorre nas normas penais em branco típicas.

GENOCÍDIO FÍSICO	GENOCÍDIO BIOLÓGICO
Ensejam em práticas que resultam na morte de membros do grupo. <u>Alíneas a, b e c.</u>	Ensejam em práticas que, por mais que não resultem na morte de membros do grupo, impedem sua renovação ou o seu desenvolvimento. <u>Alíneas d e e.</u>

CRIME DA LEI DE GENOCÍDIO	PENA DO CÓDIGO PENAL (NORMA PENAL EM BRANCO AO REVÉS)
MATAR MEMBROS DO GRUPO	Art. 121, § 2º, CP Homicídio qualificado. Pena – reclusão, de doze a trinta anos.
CAUSAR LESÃO GRAVE À INTEGRIDADE FÍSICA OU MENTAL DE MEMBROS DO GRUPO	Art. 129, § 2º, CP Lesão corporal gravíssima. Pena – reclusão, de dois a oito anos.
SUBMETTER INTENCIONALMENTE O GRUPO A CONDIÇÕES DE EXISTÊNCIA CAPAZES DE OCASIONAR-LHE A DESTRUIÇÃO FÍSICA TOTAL OU PARCIAL	Art. 270, CP Envenenamento de água potável ou de substância alimentícia ou medicinal. Pena – reclusão, de dez a quinze anos. *crime permanente
ADOTAR MEDIDAS DESTINADAS A IMPEDIR OS NASCIMENTOS NO SEIO DO GRUPO	Art. 125, CP Aborto provocado por terceiro sem o consentimento da gestante. Pena – reclusão, de três a dez anos.
EFETUAR A TRANSFERÊNCIA FORÇADA DE CRIANÇAS DO GRUPO PARA OUTRO GRUPO	Art. 148, CP Sequestro e cárcere privado. Pena – reclusão, de um a três anos.

Art. 2º Associarem-se mais de 3 (três) pessoas para prática dos crimes mencionados no artigo anterior: (Vide Lei n. 7.960, de 1989)

Pena – Metade da cominada aos crimes ali previstos.

	ASSOCIAÇÃO		
	CRIMINOSA Art. 288, do CP	PARA O TRÁFICO Art. 35, da Lei n. 11.343/2006	PARA O GENOCÍDIO Art. 2º, da Lei n. 2.889/1956
COMPOSIÇÃO	3 ou +	2 ou +	4 ou +
FINALIDADE	Cometer crimes	Praticar, reiteradamente ou não, qualquer dos crimes previstos nos arts. 33, <i>caput</i> e § 1º, e 34 da Lei de Drogas.	Praticar os crimes mencionados no art. 1º da lei de Genocídio.

ATENÇÃO

É preciso lembrar os grupos previstos, os quais não abrangem orientação sexual ou ideologia política.

Há divergência entre genocídio físico e biológico.

Norma penal em branco, ao revés – invertida, inversa; se busca a complementação do preceito secundário no Código Penal.

Este material foi elaborado pela equipe pedagógica do Gran Concursos, de acordo com a aula preparada e ministrada pela professora Lorena Ocampos.

A presente gravação tem como objetivo auxiliar no acompanhamento e na revisão do conteúdo ministrado na videoaula. Não recomendamos a substituição do estudo em vídeo pela leitura exclusiva deste material.